

1500447-92.2022.8.26.0146
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS
Comarca: Cordeirópolis
Foro: Foro de Cordeirópolis
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2231320/2022 -
DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 20327523 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2231320 -
DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
UELITON DE SOUZA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cordeirópolis
Foro de Cordeirópolis
Vara Única
Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500447-92.2022.8.26.0146 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500447-92.2022.8.26.0146
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2231320/2022 -
DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 20327523 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2231320 -
DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
UELITON DE SOUZA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

UELITON DE SOUZA foi processado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque em tese no dia 24 de agosto de 2022, às 2h30, ou seja, durante o repouso noturno, na chácara situada à Rua Francisco Minatel, 625, Vila Boteon, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 3 (três) refletores, avaliados em R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), em prejuízo da vítima José Aparecido Neto.

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2022, a fls. 100/102.

Devidamente citado a fls. 108, o acusado apresentou resposta escrita à acusação a fls. 186/187.

Determinou-se o prosseguimento do feito a fl. 188.

Em audiência de instrução e julgamento realizada nesta data foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Ao final, foi interrogado o Réu. Ausente a testemunha Leonardo Maximiliano Anselmo da Silva.

Constam dos autos, inquérito policial a fls. 1, boletim de ocorrência a fls. 03/04, termo de declarações a fls. 06, termo de depoimento a fls. 07/08, relatório de investigações a fls. 09/13, relatório final a fls. 16/17, laudo pericial do local a fls. 245/248, folha de antecedentes a fls. 191/219, certidão de feitos criminais a fls. 220/227.

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, requereu a absolvição sumária em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente a aplicação da pena no mínimo legal e o regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, saliento que a materialidade do crime de furto está demonstrada por meio do inquérito policial a fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 03/04, termo de declarações a fls. 06, termo de depoimento a fls. 07/08, relatório de investigações a fls. 09/13, relatório final a fls. 16/17, laudo pericial do local a fls. 245/248, bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

A qualificadora de rompimento e destruição de obstáculo, também restou comprovada, conforme laudo pericial a fls. 245/248, que constata ter encontrado "fios no telhado da edícula com marcas compatíveis com aquelas produzidas por instrumento cortante utilizado à guisa de pressão".

A autoria, da mesma forma, é certa, não remanescendo dúvida de que recaia sobre o réu.

Interrogado, Ueliton De Souza, em juízo, disse que a acusação é verdadeira, porém não cortou o alambrado, estava de RA na rua. Estava trabalhando com reciclagem. Desde os 18 anos é conhecido por esse tipo de furto. Sempre foi pelo motivo de drogas. É viciado em drogas. Pediu ajuda para muitas pessoas. Sempre tentou sair disso. Tentou ajudar uma moça que também era usuária de drogas. Gostava dela, então sustentava ela com drogas. Diminuiu o seu uso, mas ela ainda usava e sustentava os dois. Teve uma recaída e cometeu esse crime.

A confissão do réu foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A vítima, José Aparecido Neto, em juízo disse que somente viu nas gravações. Seu cunhado mora perto e passa todo dia pelo local. De madrugada 1h estava tudo normal e às 06h estava tudo apagado. Passou no local e viu que tinham roubado.

Visualizaram na câmera que haviam roubado às 02h29 da manhã. Verificou depois que estava faltando um outro refletor. Então voltou na câmera e viu que ele voltou às 07h27 da manhã e roubou de novo. Foi levado três refletores. Teve um prejuízo de R\$500,00. Não identificou pela câmeras a noite quem era. Quem reconheceu foi o Max. Conhece o réu da rua. A gravação de dia é possível visualizar que era realmente o réu.

A testemunha em comum, Irineu Ribeiro, guarda civil municipal, em juízo disse que foi chamado na delegacia para reconhecer uma imagem. Reconheceu que era o réu Ueliton, na imagem. Quando saiu da delegacia, passou em frente a residência do réu e viu ele, estava mexendo com reciclagem. Conversou com ele. O réu estava com as mesmas roupas da imagem. Seguiu para sua residência.

A testemunha em comum, João Paulo Lourenço, policial civil, em juízo disse que tiveram conhecimento de um furto que ocorreu em uma chácara. O criminoso teria cortado o arame da chácara e roubado refletores. Conseguiram imagens e na imagens era nítido que o crime tinha sido praticado pelo réu. Já é conhecido pela polícia pela prática desses crimes.

O conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o Réu efetivamente praticou as condutas que lhes são atribuídas. Materialidade e autoria delitivas resultam assim comprovadas, sobretudo diante da confissão espontânea do acusado, que se encontra em consonância com os demais elementos de prova dos autos, em especial as declarações da vítima, depoimento da testemunha e relatório de investigações.

Entretanto, embora comprovado que a ocorrência tenha ocorrido à noite, conforme demonstrado no boletim de ocorrência, deixo de reconhecer a causa de aumento pela prática do crime durante o repouso noturno, respeitando-se novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento recente (Tema Repetitivo 1087), fixou a tese de que a causa de aumento previsto no art. 1º do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada (4º).

Por fim, a tese defensiva de atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância não prospera. Eventual insignificância, no caso dos autos, deve ser aquilatada em face de dois conjuntos de pressupostos, de forma cumulativa, quais sejam os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e eventual reiteração delitiva que torne desaconselhável a aplicação do princípio.

Na espécie avulta a reiteração, que se extrai inicialmente indícios a partir das declarações da vítima e do depoimento da testemunha, mas sobretudo, que se tem provada por meio da folha de antecedentes e da certidão de feitos criminais, juntadas a fls. 191/219 e 220/227, que demonstram de forma inequívoca a recidivas no cometimento de crimes patrimoniais.

Verificada a ocorrência de reiteração delitiva, conforme ocorre "in casu", de nada adiantaria demonstrar a 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

De rigor, neste cenário, o julgamento pela procedência da pretensão acusatória.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, as circunstâncias judiciais são insitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência em razão das condenações nos autos nº 0000950-03.2016.8.26.0146 (0005057-50.2020.8.26.0502), nº 1500043-92.2019.8.26.0551 (0004854-88.2020.8.26.0502), nº 1500532-83.2019.8.26.0146 e nº 0000944-64.2014.8.26.0146 (0006337-32.2015.8.26.0502). Registro a atenuante da confissão espontânea. Promovo a compensação parcial entre uma agravante e a atenuante. Em razão da agravante, promovo um acréscimo de 1/4 (um quarto), calculado sobre a pena mínima cominada.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do Réu.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo por se tratar de reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Inviável o deferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77 do CP ao réu, diante do não preenchimento dos seus requisitos, notadamente em razão da reincidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno UELITON DE SOUZA pela prática do crime do artigo 155, §§1º e 4º, inciso I do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias multa no valor unitário mínimo legal.

INDEFIRO o direito de apresentar recurso em liberdade. Com efeito, permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar do sentenciado.

Porém, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem nortear todas as decisões judiciais, visando à compatibilização da segregação cautelar ao regime imposto na sentença, DETERMINO, salvo se estiver presto em regime fechado por outro motivo, a transferência do réu a estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, o que também faço em atenção ao entendimento do C. STJ, seguido pelo E. TJSP: "(...) 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. (...) " (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021) "(...) 4. A imposição do regime inicial semiaberto ao paciente, por si só, não lhe confere o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Expedição de ofício recomendatório com a determinação de expedição da guia de recolhimento provisória sendo assegurado ao paciente a permanência em regime prisional compatível com aquele estabelecido em sentença. (...) (TJSP - HC: 2253601-05.2020.8.26.0000, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 26/11/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/11/2020) "(...) Manutenção da custódia preventiva que é compatível com a imposição do regime intermediário. Necessidade de mera adequação da situação carcerária do sentenciado ao regime ficado no édito condenatório. Ordem concedida em parte para determinar que o Juízo a quo adote, no prazo de 30 dias, as providências cabíveis para transferir o acusado ao regime intermediário, em observância à sumula vinculante nº 56 do C. STF. (TJSP - HC: 2059949-86.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 30/04/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal). Para tanto, EXPEÇA-SE OFÍCIO, valendo a presente sentença enquanto tal para este fim, se o caso.

Vale a presente sentença como reavaliação noventenária da prisão preventiva, para os fins do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Anote-se.

Expeça(m)-se guia(s) de execução provisória com urgência para que eventual pedido de progressão de regime seja analisado pelo MM. Juízo das Execuções Criminais competente.

Providencie-se, após o trânsito em julgado, a expedição da guia execução definitiva, as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição).

Após o trânsito em julgado desta, remetam-se cópias da presente sentença à vítima via Correios (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 399 das NSCGJ).

Condeno o Réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anota da gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Regularize a z. Secretaria as tarjas do processo.

Sentença proferida em audiência. As partes saem intimadas.

Cordeiropolis, 22 de novembro de 2022.